

1500211-74.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... precisão e anotações compatíveis com o tráfico de entorpecentes no mesmo local. O réu confessou aos policiais a prática do tráfico.

O réu, em interrogatório, confessou a prática do delito. O réu confessa que estava guardando as drogas para terceiros. Afirma que é usuário de drogas e guardou as drogas para quitar sua dívida com o tráfico.

Irrelevante que o réu não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500211-74.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500211-74.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

EDUARDO PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06; pois, nas circunstâncias de tempo e local narradas na denúncia, teria guardado e mantido em depósito, para fins de tráfico, 112 porções de cocaína e duas porções de crack, conforme fazem certo os laudos de exames químico-toxicológicos.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia.

Durante a fase policial, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do réu ao final.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria estão demonstrada pelo auto de exibição e apreensão; pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, laudo pericial de local de crime, pelo laudo de exame químico toxicológico e por toda a prova oral colhida em juízo.

As provas são robustas e levam à condenação do acusado. Como se ve, as circunstâncias da abordagem, bem como a grande quantidade de drogas, deixa claro que o destino da droga apreendida era a traficância e não o uso pessoal. Os policiais receberam informações de que o réu guardava grande quantidade de drogas dentro de sua residência. Foram ao local e o próprio réu confessou os fatos e indicou onde guardava as drogas. Afirmam também que localizaram balança de precisão e anotações compatíveis com o tráfico de entorpecentes no mesmo local. O réu confessou aos policiais a prática do tráfico.

O réu, em interrogatório, confessou a prática do delito. O réu confessa que estava guardando as drogas para terceiros. Afirma que é usuário de drogas e guardou as drogas para quitar sua dívida com o tráfico.

Irrelevante que o réu não distribuisse pessoalmente as drogas, tendo em vista que guardar as drogas para terceiros traficantes configura igualmente o tráfico de entorpecentes.

Tampouco há falar na conversão do julgamento em diligência, não havendo indícios de que o réu seja inimputável em decorrência da adição em drogas.

Logo, de rigor a condenação do réu nos termos da denúncia.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, dada a grande quantidade de drogas, de alto poder lesivo (crack e cocaína) e de tipos diversos. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes.

Majoro a pena em  $\frac{1}{2}$ .

Em segunda fase, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Em terceira fase, está presente a majorante do artigo 40, inciso III, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de locais especialmente protegidos, nos termos do laudo pericial do local dos fatos acostado aos autos. Majoro a pena de 1/6.

Afasto a aplicação da minorante do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, bem como diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Resta definitiva, assim, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. O regime inicial deve ser o fechado, tendo em vista o histórico do réu com o crime e a gravidade em concreto da conduta, diante da quantidade e variedade de drogas. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu EDUARDO PEREIRA como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 875 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que o réu respondeu ao crime preso e não há razões para a revogação da prisão preventiva.

Custas na forma da lei.

PRIC

Mogi Guacu, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA